

1502008-68.2019.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BARBARA CAROLA HINDERBERGER CARDOSO DE ALMEIDA

Comarca: Embu das Artes

Foro: Foro de Embu das Artes

Vara: 2ª Vara Judicial

Data de Disponibilização: 10/05/2022

... o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC 401.121/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 1/8/2017 e AgRg no REsp 1.390.118/PR, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 30/5/2017). IV - Na espécie, ao contrário do que aduz a defesa, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Embu das Artes

Foro de Embu das Artes

2ª Vara Judicial

Avenida Vereador Jorge de Souza, 855, Embu das Artes-SP - cep 06803-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502008-68.2019.8.26.0628 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502008-68.2019.8.26.0628

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2295642/2019 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 7907710 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 2834/19/404 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 2295642 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES, 2834/19/404 - DEL.POL.EMBU DAS ARTES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VAGNER SANTOS DA CRUZ

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BARBARA CAROLA HINDERBERGER CARDOSO DE ALMEIDA

VISTOS.

VAGNER SANTOS DA CRUZ, já qualificado, foi denunciado como incurso no art.33 "caput" c.c.art.40, inciso VI da lei 11.343/06 e art.16 "caput" da lei 10.826/03. Apresentada a defesa preliminar, a denúncia foi recebida. Foram juntadas aos autos folhas de antecedentes (fls.103 ss.) e laudo de exame químico toxicológico (fls.158 ss.), laudo laudo pericial de arma de fogo (fls.110 ss.). Durante a instrução criminal foram ouvidas testemunhas de acusação e o réu foi

interrogado (fls.119 ss.). Foram requeridas diligencias pela douda Defesa e as partes se manifestaram em alegações finais (fls.227 ss. e fls. 239 ss.).

É o relatório.

DECIDO.

Em que pesem as ponderações da ilustre e combativa Defesa, a ação penal é procedente. Não há que se falar em nulidade processual, ou cerceamento de defesa, eis que a diligencia pleiteada foi deferida, contudo, não foi possível realizar a prova pretendida por questões técnicas. Contudo, o feito já se encontra suficientemente instruído, sendo desnecessária a prova pretendida pela douda Defesa.

O policial militar Diego, ao ser ouvido em juízo, disse que estava em patrulhamento na comunidade do "Roquinho" a qual é conhecida pelo alto índice de criminalidade, principalmente tráfico de drogas e roubos; durante o patrulhamento avistaram o réu, o qual estava saindo de seu carro; assim que o réu viu a viatura ele entrou novamente no carro, o que levantou a suspeita deles. Eles então resolveram aborda-lo e na cintura do réu foi encontrada uma arma de fogo, a qual estava municiada. O réu alegou que a arma seria para sua segurança, pois vinha sendo ameaçado. O réu não forneceu maiores detalhes acerca da arma e de sua origem. Após a revista pessoal o policial disse que foi fazer a revista no veículo e quando ele e o parceiro começaram a revista perceberam um forte odor de maconha; eles então conseguiram localizar os tijolos na porta do veículo, o qual já era mais velho, os tijolos estavam nas entradas de ar do carro; o réu admitiu que as drogas lhe pertenciam, mas não forneceu maiores detalhes a respeito. O policial disse que suspeitou que o réu estaria abastecendo o ponto de venda de entorpecentes que fica ali perto. Informou que depois constatou que o réu tinha passagem criminal pelo crime de latrocínio cuja vítima era um policial militar.

O policial George, ao ser ouvido, apresentou praticamente a mesma versão; disse, contudo, que o réu não soube dizer qual o calibre da arma que ele estava portando, a qual ele disse que teria comprado para sua defesa e que o réu não admitiu que a maconha era sua. Disse que na delegacia é que os policiais ficaram sabendo que o réu foi condenado pela prática de latrocínio cuja vítima era um policial militar; informou que após o encontro da arma, ele e seu parceiro pediram reforço e compareceu mais uma viatura da força tática a qual participou da ocorrência; vieram mais três policiais. Disse que o local é muito perigoso e hostil a policiais. Por fim, disse que após a abordagem foram com o réu diretamente para a delegacia de policia.

O réu, em seu interrogatório negou os fatos; afirmou que estava no local tão somente de passagem, pois ia trabalhar quando foi abordado. Negou que tivesse corrido para algum barraco e afirmou que somente foi preso pelo fato de ostentar passagem criminal.

Sua versão, contudo, restou isolada nos autos.

O simples fato de a testemunha de acusação ser policial, por sua vez, não invalida, por si só, seu depoimento (...). Neste sentido farta Jurisprudência (RJTJSP 151/67; 115/253; RT 426/439; 411/266).

O fato do réu ser eventualmente usuário de drogas é irrelevante no caso.

De fato, há de se ponderar que a condição de dependente não exclui, por si só, a condição de traficante, sendo possível a coexistência das características de traficante e viciado. Neste sentido farta jurisprudência (RT 736/712; RJTJSP

101/498; 84/382; RJTJSR 179/152).

A materialidade dos delitos a ele imputados vem evidenciada pelo laudo químico toxicológico de fls.158 ss. e pelo laudo pericial da arma de fls.110 ss., o qual constatou que ela estava apta a efetuar disparos.

Há de ser reconhecida, por outro lado, a causa de aumento prevista no art.40, inciso III da lei 11.343/06, já que o crime foi praticado nas imediações de um campo de futebol.

O réu possui péssimos antecedentes e ostenta inclusive condenações anteriores por crimes contra o patrimônio, demonstrando, assim, ser pessoa seriamente comprometida com a criminalidade, daquelas que devem ser segregadas de forma definitiva da sociedade. Ademais, pelo "modus operandi" demonstra periculosidade (em sentido lato) e envolvimento com o crime organizado.

Em assim sendo e considerando o disposto no art.59 do Código Penal, fixo a pena base para o crime de tráfico de entorpecentes em 07 anos de reclusão e para o crime de porte de arma em 05 anos de reclusão, todos em regime fechado.

Considerando que o réu é duplamente reincidente, visto que ostenta condenação por roubo e por latrocínio, aumento as penas em 1/5, num total de 08 anos, 04 meses e 24 dias de reclusão e 06 anos de reclusão, todos em regime fechado.

Considerando a causa de aumento imputada na denúncia, aumento a pena referente ao tráfico de drogas em 1/6, num total de 09 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado, em razão dos maus antecedentes e da gravidade do delito.

Trata-se de nítida hipótese de concurso material de crimes, de sorte que as penas não de ser somadas, num total final de 15 anos e 08 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado, a teor do que dispõe o art.33§3º do Código Penal.

Deixo de diminuir as penas nos termos do que dispõe o art.33§4º da lei 11.343/06, visto que o réu não preenchem os requisitos necessários. É evidente que o réu faz parte de organização criminosa. A própria atividade da mercancia de entorpecentes não pode ser dissociada da atividade de uma organização criminosa. Ora, há sempre a grande organização criminosa que adquire e distribui a droga, que a entrega aos fornecedores e estes aos vendedores.

O réu não poderia agir sozinho dissociado de uma rede muito bem organizada e articulada.

Aliás, neste sentido se posiciona a Jurisprudência:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE EXASPERADA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTO IDÔNEO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CORRETO AFASTAMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - De forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código Penal, as instâncias ordinárias consideraram a quantidade e a natureza da droga apreendida com o paciente - 16 kg de maconha -, para exasperar a reprimenda-base, inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade a ser sanada pela via do writ. III - A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades delituosas ou integrarem organizações criminosas. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC 401.121/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 1/8/2017 e AgRg no REsp 1.390.118/PR, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 30/5/2017). IV - Na espécie, ao contrário do que aduz a defesa, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do

tráfico privilegiado, lastreada na quantidade de drogas apreendidas, vale dizer, 16 quilos de maconha, elemento apto a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois evidenciam que o paciente se dedica às atividades criminosas. Precedentes. V - Ademais, rever esse entendimento, para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 495838 MS 2019/0059322-5, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 18/06/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2019).

HABEAS CORPUS Nº 495.838 - MS (2019/0059322-5) RELATOR : MINISTRO FELIX FISCHER
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL ADVOGADOS :
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL SANDRA REGINA SANTOS DE
VASCONCELOS - MS004313 IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL PACIENTE : ANTONIO MARCIO AVELINO (PRESO) EMENTA PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE
EXASPERADA. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTO IDÔNEO. CAUSA DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO À
ATIVIDADE CRIMINOSA. CORRETO AFASTAMENTO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A
Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do
col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de
habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não
conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada
flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a
concessão da ordem de ofício. II - De forma motivada e de acordo com o caso
concreto, atento as diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas e do art. 59, do Código
Penal, as instâncias ordinárias consideraram a quantidade e a natureza da droga
apreendida com o paciente - 16 kg de maconha -, para exasperar a reprimenda-base,
inexistindo, portanto, flagrante ilegalidade a ser sanada pela via do writ. III - A
teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime
de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços),
quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se
dedicarem a atividades delituosas ou integrarem organizações criminosas. Na falta
de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores
decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais
circunstâncias do art. 59 do CP, podem servir para a modulação de tal índice ou até
mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do
agente com o narcotráfico (HC 401.121/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, DJe 1/8/2017 e AgRg no REsp 1.390.118/PR, Sexta Turma, Rel.
Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 30/5/2017). IV - Na espécie, ao contrário do
que aduz a defesa, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do
tráfico privilegiado, lastreada na quantidade de drogas apreendidas, vale dizer, 16
quilos de maconha, elemento Documento: 1840691 - Inteiro Teor do Acórdão - Site
certificado - DJe: 25/06/2019 Página 1 de 4 Superior Tribunal de Justiça apto a
justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06,
pois evidenciam que o paciente se dedica às atividades criminosas. Precedentes. V -
Ademais, rever esse entendimento, para fazer incidir a causa especial de diminuição
demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória,
procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus.
Habeas corpus não conhecido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos em que
são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior
Tribunal de Justiça, por unanimidade, não conhecer do pedido. Os Srs. Ministros
Jorge Mussi, Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro
Relator. Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik. Brasília
(DF), 18 de junho de 2019(Data do Julgamento) Ministro Felix Fischer Relator

O réu pode ser considerado pessoa pobre na acepção jurídica do termo, assim, fixo-
lhe as penas pecuniárias em 500 dias-multa, no mínimo legal e 10 dias-multa no
valor de 1/30 do salário mínimo vigente cada dia-multa, corrigidos desde então.
Considerando a causa de aumento imputada na denúncia do que diz respeito ao crime

de tráfico de entorpecentes, aumento, também, a pena pecuniária em 1/6, num total de 583 dias-multa no mínimo legal.

Praticou ele crimes graves, daqueles que causam intranquilidade e comoção social, um deles equiparado ao hediondo, além de ser criminoso contumaz, duplamente reincidente, motivos pelos quais persistem os requisitos do art.312 do Código de Processo Penal, não fazendo ele jus à liberdade provisória.

DIANTE DO EXPOSTO, condeno VAGNER SANTOS DA CRUZ, já qualificado, a 15 anos, 08 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 583 dias-multa, no mínimo legal e mais 10 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente, cada dia-multa, corrigidos desde então, por incurso no art.33 "caput" c.c.art.40, inciso III da lei 11.343/06 e art.16 "caput" da lei 10.826/03 c.C.Art.61, inciso I do Código Penal, todos na forma do art.69 do Código Penal.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra. Após o trânsito em julgado, lancem o seu nome no Rol dos Culpados. Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Embu das Artes, 10 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA